

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
8182/2540

นาย ศิริ รุ่ง หมี ฯ
นาย วิเศษ สุวรรณ หงษ์ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 850

ตามเอกสารมีข้อความว่า ค่าเสียหายของรถยนต์บรรทุกกระบะ จำเลยยินยอมชดใช้ให้ทั้งสิ้นตามสภาพความเสียหายที่เป็นจริง ไม่มีรายละเอียดว่าจำเลยจะต้องชดใช้เงินตามความเสียหาย ที่เป็นจริงนั้น จำนวนเท่าใด และไม่ปรากฏวันเดือนปีที่ถึงกำหนดชำระแก่กันเมื่อใด ชำระกันที่ไหนอย่างไร ข้อความ ตามเอกสารดังกล่าว ยังไม่ชัดเจนพอที่จะถือว่าโจทก์ได้สิทธิ ตามที่แสดงในสัญญา นั้นว่าเป็นของตนแล้ว อันจะทำให้ ปราศจากการโต้แย้งกันอีก จึงมิใช่สัญญาประนีประนอมยอมความ

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นเจ้าของผู้ครอบครองรถยนต์ยี่ห้อนิสสัน หมายเลขทะเบียน บ-0515 กำแพงเพชร เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2535 เวลาประมาณ 20 นาฬิกา จำเลยที่ 1 ลูกจ้างกระทำการในทางการที่จ้างของจำเลยที่ 2 ขับรถยนต์บรรทุกสิบล้อพ่วงบรรทุกถ่านหินลิกไนต์เต็มคันรถไปตามถนนพหลโยธิน ด้วยความเร็วสูงและประมาทปราศจากความระมัดระวังจะแซงรถยนต์ของโจทก์ที่ขับไปตามปกติในทิศทางเดียวกันโดยประมาทเลินเล่อไม่ดูให้แน่ชัดก่อนว่ามีรถสวนทางมา จึงแซงไม่พ้น จำเลยที่ 1 หารถยนต์บรรทุกกลับเข้ามาทำให้รถยนต์บรรทุกที่จำเลย

ที่ 1 ขั้บชนทำยรยณนตข์ของโจททก์กระเด็นลงไปข้างทางได้รับความเสียหายโจททก์ได้
รับบาดเจ็บ รยณนตข์บรรทุกพลิกคว่าลงข้างทาง โจททก์ต้องซ่อมแซมรยณนตข์ของโจททก์
เสียค่ารักษาพยาบาลและขาดประโยชน์จากการใช้รยณนตข์ในระหว่างซ่อมแซมเป็น
เงิน 112,121.65 บาท ขอให้บังคับจำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงินจำนวน
112,121.65 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะ
ชำระเสร็จแก่โจททก์

จำเลยที่ 1 ขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา

จำเลยที่ 2 ให้การต่อสู้คดี ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงินจำนวน 3,000 บาท ให้แก่
โจททก์พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีนับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ คำขอ
นอกจากนี้ให้ยก

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิจารณาแก้เป็นว่า ให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงินจำนวน
82,121.65 บาท แก่โจททก์ นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยที่ 2 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ที่จำเลยที่ 2 ฎีกาว่า โจททก์และจำเลยที่ 1 ได้ตกลงเรื่องค่า
เสียหายของรยณนตข์โดยจำเลยที่ 1 ยินยอมชดใช้ให้ทั้งสิ้นตามสำเนารายงานประจำ
วันเกี่ยวกับคดีเอกสารหมาย จ.1 ข้อตกลงดังกล่าวเป็นสัญญาประนีประนอมยอม
ความ ผลของสัญญาประนีประนอมยอมความยอมทำให้การเรียกร้องซึ่งแต่ละฝ่ายได้
ยอมสละนั้นระงับสิ้นไปแล้ว และทำให้แต่ละฝ่ายได้สิทธิตามที่แสดงในสัญญานั้นว่า

เป็นของตน แต่โจทก์ก็นำคดีที่ยุติแล้วมาฟ้องจำเลยที่ 2 ให้รับผิดชอบในข้อหาละเมิด
อีกเป็นการไม่ชอบแม้จำเลยที่ 2 จะมีได้ให้การต่อสู้ในประเด็นนี้ไว้ศาลก็มีอำนาจยก
ข้อกฎหมายอันเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชนขึ้นอ้างได้นั้น เห็นว่า ตาม
เอกสารหมาย จ.1 ซึ่งมีข้อความว่า "ส่วนค่าเสียหายของรถยนต์บรรทุกกระบะ ยี่ห้อ
นิสสันหมายเลขทะเบียน บ-0515 กำแพงเพชร นายวิเศษ สุวรรณหงษ์ (จำเลยที่ 1)
ยินยอมชดเชยให้ทั้งสิ้นตามสภาพความเสียหายที่เป็นจริง"นั้น ไม่มีรายละเอียดว่า
จำเลยที่ 1 จะต้องชดเชยเงินตามความเสียหายที่เป็นจริงนั้น จำนวนเท่าใด และไม่
ปรากฏวันเดือนปีที่ถึงกำหนดชำระแก่กันเมื่อใด ชำระกันที่ใดหนวยอย่างไร ข้อความตาม
เอกสารดังกล่าวยังไม่ชัดแจ้งพอที่จะถือว่าโจทก์ได้สิทธิตามที่แสดงในสัญญานั้นว่า
เป็นของตนแล้ว อันจะทำให้ปราศจากการโต้แย้งกันอีก จึงมิใช่สัญญาประนีประนอม
ยอมความ โจทก์ยังคงมีอำนาจฟ้องจำเลยที่ 2 ในฐานะนายจ้างให้ร่วมรับผิดชอบ
จำเลยที่ 1 ผู้เป็นลูกจ้างในมูลละเมิดได้

พิพากษายืน

(อำนวยการ ทมวตเมือง-สัญญาชัย สิงหลกะ-เสริมศักดิ์ ผลัดธุระ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ